



إشراف

ملخص

قاعة بحث

أصول الفقه

هذا الملخص خاص بالفرقة الثالثة

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

2025

الملخصات



الناسخ والمنسوخ

حكم النسخ من ناحية الوقوع وعدمه

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ :

(الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ.

الفصل الأول: في النسخ.

وفيه مسائل:

الأولى: أنه واقع، وأحاله اليهود.

لنا: أن حكمه إن تبع المصالح فيتغير بتغيرها، وإلا فله أن يفعل كيف شاء.

وأن نبوة محمد ﷺ ثبتت بالدليل القاطع، وقد نقل قوله تعالى: {مَا تَلْمِزُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا}.

وأن آدم ﷺ كان يزوج بناته من بنيهِ، والآن محرم اتفاقاً.

قيل: الفعل الواحد لا يحسن ويقبح.

قلنا: مبني على فاسد، ومع هذا فيحتمل أن يحسن لواحد، أو في وقت، ويقبح لآخر،

أو وقت آخر).



* شرع المصنف في الباب الخامس؛ وهو: الناسخ والمنسوخ.

* والنسخ في اللغة: يُطْلَقُ عَلَى:

١- الإزالة؛ ومنه: (نَسَخْتُ الشَّمْسُ الظِّل).

٢- النقل والتحويل؛ ومنه: (نَسَخْتُ الْكِتَابَ)؛ أي: نقلته.

❖ فإن قيل: النسخ حقيقة في أي هذه المعاني؟

❑ الأقرب: أن النسخ حقيقة في الإزالة، مجاز في النقل.

❖ وعرف المصنف النسخ بأنه: بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه^(١).

❖ ثم ذكر المصنف المسائل المتعلقة بالنسخ:

❖ المسألة الأولى: حكم النسخ من ناحية الوقوع وعدمه.

- أجمع المسلمون على جواز النسخ ووقوعه في الشريعة، خلافاً لمن شذ.

- وذهب جمع من اليهود إلى عدم جوازه ووقوعه؛ فراراً من القول بأن شريعة محمد ﷺ نسخت الشرائع السابقة.

- ومن اليهود من ذهب إلى جوازه عقلاً، لا شرعاً.

❖ واحتج المصنف بثلاثة أوجه:

❖ الوجه الأول - وهو دليل على الجواز فقط دون الوقوع - : أن الحكم:

- ١- إما أن يكون منوطاً بالمصالح - كما هو مذهب المعتزلة -؛ فيتغير بتغيرها، والمصالح لا شك في تغيرها بتغير الأشخاص والأزمان.
- ٢- وإما أن يكون منوطاً بالمشيئة - كما هو مذهب الأشاعرة -؛ فيفعل الله ما يشاء، ويحكم ما يريد.

❖ الوجه الثاني: أن نبوة محمد ﷺ ثبتت بالدليل القاطع - وهو المعجزة عند الأشاعرة -، وإذا ثبتت نبوة النبي ﷺ؛ فإنه قد نقل لنا عن الله تعالى أنه قال: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا}؛ وقد دلت هذه الآية على جواز النسخ.

(١) والأولى في تعريف النسخ أن يُقال: هو رفع حكم شرعي أو لفظه بخطاب جديد.

• الوجه الثالث: أن آدم كان يزوج الأخ من الأخت اتفاقاً، وهو الآن محرم بالنسخ بالاتفاق.

• واحتج المخالف: بأن الأمر والنهي راجعان إلى الحسن والقبح؛ فالأمر بالشيء يقتضي حسنه، والنهي عن الشيء يقتضي قبحه، والفعل الواحد لا يكون حسناً قبيحاً؛ بحيث إنه يكون قبل النسخ حسناً، وبعده قبيحاً.

• وأجاب المصنف: أن هذا مبني على فاسد؛ وهو: إثبات التحسين والتقبيح العقليين، ولو سلم بثبوته، فلا استحالة أن يحسن الفعل لواحد، ويقبح لغيره، أو يحسن في وقت ويقبح في غيره.

جواز نسخ القرآن بعرضه ببعض

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ :

(الثانية: يجوز نسخ بعض القرآن ببعض.

ومنع أبو مسلم الأصفهاني.

لنا: أن قوله تعالى: (مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ) نُسخت بقوله تعالى: (يَتَرَيُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَزْوَاجَهُنَّ أَشْهُرًا وَعَشْرًا).

قال: قد تعتد الحامل به.

قلنا: لا بل بالحمل، وخصوصية السنة لاغ.

وأيضاً: تقديم الصدقة على نجوى الرسول وجب بقوله تعالى: (يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا

تَجَيَّئُوا الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَتِكُمْ صَدَقَةً} ثم نسخ.

قال: زال لزوال سببه وهو التمييز بين المنافق وغيره.

قلنا: زال كيف كان.

احتج المانع بقوله تعالى: {لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ}.

قلنا: الضمير للمجموع).



* المسألة الثانية: جواز نسخ القرآن بعضه ببعض:

* تحرير محل النزاع: لا يجوز نسخ جميع القرآن اتفاقاً، ويجوز نسخ بعض القرآن ببعض، ومنع من جواز نسخ بعض القرآن ببعض أبو مسلم الأصفهاني.

* واحتج المصنف على الجواز: بوقوعه؛ وضرب لذلك مثالين:

- الأول: قوله تعالى: {مَتَّعْنَا إِلَى الْخُلُوفِ}، نسخ بقوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ أَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُمٍ وَعَشْرًا}.

- الثاني: تقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول وجب بقوله تعالى: {يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً}، ثم نسخ بقوله: {فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ}.

* ثم ذكر حجة لأبي مسلم، وهي: قوله تعالى: {لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ}، فلو نسخ بعضه لكان يأتيه الباطل.

☑ وأجاب المصنف: أن الضمير في قوله: {لَا يَأْتِيهِ} لمجموع القرآن لا بعضه.



نسخ الوجوب قبل العمل

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ :

(الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل، خلافاً للمعتزلة.

لنا: أن إبراهيم ؑ أمر بذبح ولده: بدليل قوله تعالى: {افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ}، {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ

الْمُبِينُ} وَقَدَيْنَهُ بِذَنْبٍ عَظِيمٍ}، فَنُسَخَ قَبْلَهُ.

قيل: تلك بناء على ظنه.

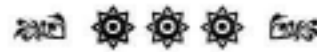
قلنا: لا يخطئ ظنه.

قيل: إنه امتثل، وأنه قطع فوصل.

قلنا: لو كان كذلك لم يحتج إلى الفداء.

قيل: الواحد بالواحد في الواحد لا يؤمر ويهوى.

قلنا: يجوز للابتلاء).



* المسألة الثالثة: جواز نسخ الوجوب قبل العمل^(١):

* وتشمل هذه المسألة: [١] نسخ الفعل قبل دخول وقت العمل، [٢] وبعد دخول الوقت

لكن قبل أن يذهب من الوقت مقدار ما يسعه، [٣] والمأمور به على الفور قبل الشروع فيه.

* يجوز نسخ الوجوب قبل العمل؛ كما لو قال: (صَلِّ بعد العصر ركعتين)، ثم قال له

قبل العصر: (لا تصل)، وهو قول أكثر الأصوليين.

- وخالف في هذا: المعتزلة، وبعض الحنفية.

(١) ويُعبر عنها أيضاً بـ(نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به)، و(نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال)،

و(نسخ الشيء قبل وقوعه)، و(نسخ الأمر قبل امتثاله).

- والمسألة ليست مختصة بالوجوب، كما أوهم تعبير المصنف، بل غيره كذلك أيضًا.

📖 واحتج المصنف: بـ [١] قوله تعالى: {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئُ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا آدَمُ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ}، [٢] وقوله: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ}، [٣] وقوله: {وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ}؛ فهذا يدلُّ على أن إبراهيم عليه السلام كان مأمورًا بالذبح، ثُمَّ نُسخ قبل وقت الذبح، ولهذا لم يُذبح إسماعيل.

⊠ ثم احتج الخصم: أنه لو جاز النسخ قبل الفعل لجاز أن يكون الشخص الواحد مأمورًا منهياً بالفعل الواحد في الوقت الواحد، وهذا محال.

☑ وأجاب المصنف: أنه ليس هناك ما يمنع؛ لأن الغرض الابتلاء، لا حصول الفعل، وعليه فيجوز؛ فإن السيد قد يقول لعبده: (اذهب غداً إلى موضع كذا راجلاً)، وهو لا يريد الفعل، بل يريد امتحانه ورياضته، ثم يقول له: (لا تذهب).

النسخ إلى بدل وإلى غير بدل

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ :

(الرابعة: يجوز النسخ بلا بدل، أو ببديل أثقل منه، كنسخ وجوب تقديم الصدقة على

النجوى، والكف عن الكفار بالقتال: استدل بقوله تعالى: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا}.

قلنا: ربما يكون عدم الحكم أو الأثقل خيراً).



* المسألة الرابعة: النسخ إلى بدل وإلى غير بدل.

* صورة المسألة: إذا نُسخ الحكم فهل يجوز من غير أن يُبدل منه حكم آخر؟

- ذهب المصنف إلى أنه يجوز النسخ بلا بدل، أو إلى بدل أثقل؛ لأن عدم الحكم قد يكون خيراً للعبد، وقد يكون الأثقل خيراً له، وهذا هو مذهب الجمهور.

* ومن الأمثلة على ما نُسخ إلى غير بدل: نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي نجوى النبي ﷺ؛ كما في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

* ومن الأمثلة على ما نُسخ إلى بدلٍ أثقل منه: نسخ الكف عن قتال الكفار؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَدَعِ أَزْوَاجَهُمْ﴾ ونحوه؛ بإيجاب القتل مع التشديد فيه؛ كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾.

- ومن الأمثلة على ذلك أيضاً: قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ * شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ...﴾؛ كان المسلمون مُخَيَّرُونَ بين الصيام والإطعام، ثم نُسخ التخيير وأوجب الصيام.

❏ واستدلَّ الخصمُ على المنع بقوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾؛ ووجه استدلال الخصم بها: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾؛ فدلَّ:

١- على المنع من النسخ إلى غير بدل: فَإِنَّ عَدَمَ الْحُكْمِ لَا يُقَالُ عَنْهُ: {نَأْتِ}؛ لَأَنَّهُ عَدَمٌ.

٢- على المنع من النسخ إلى بدلٍ أثقل: وذلك أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾؛ وَالْأَثْقَلُ وَالْأَشَقُّ لَا يَكُونُ خَيْرًا لِلْمُكَلَّفِ.

❏ وَأَجِيبْ: بِأَنْ مَرَادَهُ عَدَمُ حُكْمٍ مُبْتَدَأٍ، وَأَيْضًا: فَإِنَّ عَدَمَ الْحُكْمِ قَدْ يَكُونُ خَيْرًا لِلْمُكَلَّفِ مِنْ إِثْبَاتِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتُ لِمَصْلَحَةٍ، وَقَدْ يَكُونُ الْأَثْقَلُ أَيْضًا خَيْرًا لَهُ بِاعْتِبَارِ زِيَادَةِ الثَّوَابِ.

نسخ الحكم والتلاوة

قال المصنف رحمه الله :

(الخامسة: ينسخ الحكم دون التلاوة: مثل قوله تعالى: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} الآية، وبالعكس: مثل ما نقل: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، وينسخان معا، كما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أنزل الله: عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس»).

* المسألة الخامسة: نسخ الحكم والتلاوة.

* قد يُنسخ اللفظ ويبقى الحكم، وقد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وقد ينسخ الحكم واللفظ معا.

* مثال نسخ اللفظ مع بقاء الحكم: آية الرجم؛ فقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «كَانَ مِمَّا أُنْزِلَ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ...»؛ فآية الرجم ليست موجودة مع بقاء حكمها.

* ومثال نسخ الحكم مع بقاء اللفظ: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَقَّؤْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾.

* ومثال نسخ الحكم واللفظ معا: ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات يحرم من ثم نُسخن بخمس معلومات».